



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Resolución

Número: RESOL-2024-327-APN-SIYC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 8 de Octubre de 2024

Referencia: EX-2023-37629885- -APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2023-37629885- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17, y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma YAMANA GOLD INC. por parte de la firma PAN AMERICAN SILVER CORP.

Que la operación se instrumentó con un acuerdo de venta denominado «Arrangement Agreement» del día 31 de marzo de 2023.

Que, como resultado de la transacción, la firma YAMANA GOLD INC. se convirtió en una subsidiaria de la firma PAN AMERICAN SILVER CORP., y esta última adquirió todas las propiedades mineras, incluidos proyectos presentes y futuros, en Latinoamérica que pertenecían a la firma YAMANA GOLD INC., así como todos sus activos y pasivos restantes.

Que, en forma contemporánea a la transacción, las firmas YAMANA GOLD INC. y PAN AMERICAN SILVER PAS controlaban múltiples subsidiarias y proyectos mineros en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que el cierre de la operación tuvo lugar el día 31 de marzo de 2023 y la operación fue notificada a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, entonces organismo desconcentrado en la órbita de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, el 10 de abril de 2023.

Que la notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442.

Que la transacción analizada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7°, inciso d), de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, monto que, para 2023 equivalía a PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES (\$ 16.255.000.000), lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, según lo dictaminado por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen IF-2024-98776502-APN-CNDC#MEC de fecha 11 de septiembre de 2024 correspondiente a la “CONC. 1908”, en el cual recomendó a esta Secretaría autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma YAMANA GOLD INC. por parte de la firma PAN AMERICAN SILVER CORP., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a) de la Ley N° 27.442.

Que ha tomado la intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, en el Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma YAMANA GOLD INC. por parte de la firma PAN AMERICAN SILVER CORP., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a publicar el Dictamen de fecha 11 de septiembre de 2024, correspondiente a la “CONC. 1908”, identificado como Anexo IF-2024-98776502-APN-CNDC#MEC, en la página web oficial del organismo.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by LAVIGNE Pablo Agustín
Date: 2024.10.08 11:14:09 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pablo Agustin Lavigne
Secretario
Secretaría de Industria y Comercio
Ministerio de Economía



AL SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2023-37629885- -APN-DR#CNDC, caratulado: "PAN AMERICAN SILVER CORP. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC.1908)".

I I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre YAMANA GOLD INC. ("YAMANA") por parte de PAN AMERICAN SILVER CORP. ("PAS").
2. La operación se instrumentó con un acuerdo de venta denominado «*Arrangement Agreement*» del 31 de marzo de 2023.
3. Como resultado de la transacción, YAMANA se convirtió en una subsidiaria de PAS y esta última adquirió todas las propiedades mineras —incluidos proyectos presentes y futuros— en Latinoamérica que pertenecían a YAMANA, así como todos sus activos y pasivos restantes.
4. PAS es una sociedad abierta canadiense cuya actividad principal es la producción y venta de oro y plata y de otros metales como cobre, plomo y zinc.
5. YAMANA es un productor canadiense de metales preciosos que incluye la producción de oro y plata, propiedades en etapa de desarrollo, propiedades de exploración y terrenos ubicados en Canadá, Brasil, Chile y Argentina.
6. En forma contemporánea a la transacción, PAS y YAMANA controlaban múltiples subsidiarias y proyectos mineros en la Argentina.
7. El cierre de la operación tuvo lugar el 31 de marzo de 2023. La operación fue notificada a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ("CNDC") el 10 de abril de 2023.¹

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

8. El 10 de abril de 2023, PAS y YAMANA notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 9 y 84 de la Ley 27.442.
9. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7, inc. (d) de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
10. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades

¹ Ver presentación del 10 de abril de 2023.

móviles —monto que, para 2023 equivale a PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES (AR\$ 16.255.000.000,00)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9 de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.²

- 11. El 24 de mayo de 2023 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a las partes notificantes que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado. El requerimiento fue notificado el 24 de mayo de 2023.
- 12. El 25 de agosto de 2023, esta CNDC solicitó a la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 27.442. La misma dio su contestación, sin manifestar objeciones respecto de la concentración notificada.
- 13. El 5 de agosto de 2024, las partes notificantes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F1 acompañado.
- 14. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 5 de agosto de 2024.

III EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la Operación

- 15. La presente operación consiste en la adquisición del control exclusivo sobre YAMANA por parte de PAS.
- 16. A continuación, se presentan las empresas afectadas en la operación y la actividad que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
Objeto	
ESTELAR RESOURCES	Exploración y explotación de oro y plata en la mina “Cerro Moro” en la provincia de Santa Cruz, cuyo destino es la

² La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigor desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 3 de febrero de 2023, la ex Secretaría de Comercio Interior dictó la Resolución SCI 63/2023, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (AR\$ 162,55).

LIMITED S.A.	exportación.
YAMANA ARGENTINA SERVICIOS S.A. (YASSA)	Posee propiedades mineras en las provincias de Mendoza, San Juan y Santa Cruz, que no se encuentran en etapa de explotación activa. Las propiedades mineras de YASSA ubicadas en la provincia de Mendoza, de acuerdo a la Ley Provincial 7.722 que prohíbe el uso de cianuro y otros productos químicos en proyectos de minería en la provincia, no están siendo exploradas en la actualidad. En la provincia de San Juan, YASSA posee el “Proyecto Las Flechas”, que es un proyecto minero de cobre que se encuentra en etapa de exploración. Los trabajos de exploración están en etapa inicial, por lo que sus recursos y reservas aún no están definidos. En cuanto a las propiedades mineras de YASSA ubicadas en la provincia de Santa Cruz, se están realizando actividades de prospección y exploración en la propiedad que no están relacionadas con el “Proyecto Cerro Moro”. Por encontrarse en una etapa inicial, tampoco es aún posible definir sus recursos y reservas.
MINERA ALUMBRERA LIMITED, SUCURSAL ARGENTINA (MAA) ¹	Propietaria del proyecto “Bajo de la Alumbreira” en la provincia de Catamarca, que se encuentra actualmente inactivo por haber llegado la mina al final de su vida productiva. No obstante, la infraestructura e instalaciones mantienen su capacidad operativa y serán utilizadas para desarrollar el Proyecto integrado MARA.
MINERA AGUA RICA LLC, SUCURSAL ARGENTINA (MAR) ²	Es propietaria del proyecto Agua Rica ubicado en la provincia de Catamarca, que cuenta con recursos minerales de cobre y subproductos secundarios como oro, plata y molibdeno. La mina se encuentra actualmente inactiva pero está en proceso de preparación para formar parte del Proyecto integrado Agua Rica Alumbreira (“Proyecto MARA”).
MINERA AGUA RICA ALUMBRERA LIMITED. (MARA) ³	Controla y está a cargo del desarrollo del Proyecto MARA en la provincia de Catamarca. En 2021 YAMANA adquirió el control exclusivo de MAA con el fin de utilizar la infraestructura de la mina "Bajo de la Alumbreira" para desarrollar el Proyecto MARA.³ Se encuentra actualmente realizando estudios técnicos para

³ Esta operación fue notificada a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en Argentina el 22 de diciembre de 2020. Ver decisión: “0805346 BC LTD, GLENCORE INTERNATIONAL AG Y NEWMONT CORPORATION S/NOTIFICACION ART 9 DE LA LEY N° 27.442 (CONC. 1783).

	desarrollar el yacimiento Agua Rica en la provincia de Catamarca, como parte de un nuevo proyecto integrado que permite el desarrollo local del proyecto MARA utilizando la infraestructura de MAA. El Proyecto integrado MARA producirá principalmente cobre, molibdeno, oro y plata. Actualmente, se encuentra en una etapa avanzada de exploración realizando estudios para determinar su viabilidad.
Grupo comprador	
MINERA TRITON ARGENTINA S.A.	Es propietaria de las siguientes minas: i) la mina “Manantial Espejo” ii) el “Proyecto Joaquín” y iii) el “Proyecto Cap Oeste Sur-Este” (“COSE”), las cuales cesaron operaciones en el 2022, encontrándose en la etapa de cierre. Están situadas en la provincia de Santa Cruz y contienen principalmente depósitos de oro y plata. Por razones de conveniencia vinculadas al tratamiento fiscal y ambiental de la mina, en el 2019 le empresa integró “Proyecto Joaquín” y COSE a “Manantial Espejo”, formando el “Complejo Industrial Minero Manantial Espejo/COSE/Joaquín.
MINERA ARGENTA S.A.	Tiene un acuerdo de servicios en virtud del cual presta asistencia técnica a MINERA TRITÓN ARGENTINA S.A. en cuestiones administrativas, fiscales, financieras y regulatorias asociadas con el Complejo Industrial Minero Manantial Espejo/COSE/Joaquín, el cual cesó sus operaciones en el 2022. Es dueña y controla del «Proyecto Navidad», un yacimiento de plata, cobre y plomo en la provincia de Chubut. Cabe destacar que este proyecto no comenzó la etapa de construcción ni la de operación, debido a que el marco regulatorio provincial vigente impide el desarrollo de la minería y/o actividades mineras a cielo abierto y con utilización de cianuro. Es por ello que la empresa solo se dedica a cumplimentar todos los requisitos legales necesarios para mantener los derechos mineros del yacimiento.
MINERA JOAQUÍN S.R.L.	Propietaria de los derechos mineros que conforman el “Proyecto Joaquín” en la provincia de Santa Cruz, aunque actualmente se encuentra en etapa de cierre.

¹²³ Cabe destacar que el 20 de septiembre de 2023, PAS se ha desprendido de su participación en MINERA AGUA RICA ALUMBRERA LIMITED, y como consecuencia también de MAR y MAA, mediante su venta a GLENCORE MINERA CANADA HOLDING LTD. Esta operación ha sido notificada ante esta CNDC bajo el expediente EX-2023-115062476--APNDR#CNDC caratulado “*Glencore International AG y Pan American Silver Corp. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442*” (CONC. 1937) y fue autorizada el 31/7/2024 mediante disposición DISFC-2024-95-APN-CNDC#MEC.

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

17. En virtud de la actividad minera realizada por PAS y YAMANA a nivel mundial, la operación presenta relaciones horizontales en oro y plata sin refinar.
18. Según los antecedentes de esta CNDC⁴, los mercados de oro y plata sin refinar son de carácter mundial, en tanto la producción nacional de ambos metales se destina casi en su totalidad al mercado externo para su ulterior refinación.
19. En tal sentido, las participaciones conjuntas en oro y plata de PAS y YAMANA son inferiores al 3,5% en el período 2020-2022, de acuerdo a los datos aportados por las partes del *World Gold Council* y *The Silver Institute*.
20. Respecto de la actividad que desarrolla PAS en el país, cabe aclarar que sólo en el caso de que las condiciones regulatorias de la provincia de Chubut se modificaran, el «*Proyecto Navidad*» tendría la posibilidad de entrar en etapa de explotación, en tanto que sus otras propiedades mineras han llegado al final de su vida productiva y están actualmente en etapa de cierre.
21. El «*Proyecto Navidad*» es un yacimiento de plata, cobre y plomo que no está operativo y se encuentra en proceso de cumplimentar los requisitos legales necesarios para mantener los derechos mineros, dado que la provincia de Chubut actualmente prohíbe la minería a cielo abierto y con uso de cianuro.
22. De esta manera, a nivel nacional, se presentaría una potencial relación horizontal en plata.⁵ Cabe mencionar que, de las empresas objeto de la operación, solo ESTELAR RESOURCES LIMITED S.A. se encuentra en etapa de explotación en la mina Cerro Moro cuya producción de plata (6.116.624 onzas, año 2021) representa cerca del 18% del total producido en el país.
23. Por su parte, «*Proyecto Navidad*» de PAS posee recursos de plata por 632,4 millones de onzas, lo cuales representan el 28% del total de recursos y reservas de plata del país.

⁴ Dictamen CNDC N° 1338 del 30/9/16 y Resolución SC N° 300/2016, ambos emitidos en el marco del Expediente S01: 0200285/2011 del Registro del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, caratulado: “*GOLDCORP INC. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156*” (Conc. 906); Dictamen CNDC N° 178 del 24/8/17 y Resolución SC N° RESOL-2017-804-APN-SECC#MP, ambos emitidos en el marco del Expediente EX-2017-12164019--APN-DDYME#MP del Registro del Ministerio de Producción, caratulado: “*CONC.1474 – MINERA TRITON ARGENTINA S.A. Y PATAGONIA GOLD S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156*” (Conc. 1474).

⁵ Asimismo, se presentaría una potencial relación horizontal en concentrado de cobre. No obstante, las partes notificantes indicaron que YAMANA no ha producido cobre en los últimos tres años, a nivel global, en tanto que en Argentina el Proyecto «Las Flechas» se encuentra en una fase de exploración temprana, sin determinación de reservas y recursos.

24. Por lo expuesto, no caben esperar efectos económicos que afecten negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados afectados. De tal modo, esta CNDC considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

25. Esta CNDC no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por las partes notificantes.

IV CONCLUSIÓN

26. Por lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8 de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
27. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre YAMANA GOLD INC., por parte de PAN AMERICAN SILVER CORP., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. (a) de la Ley 27.442.
28. Elévese el presente dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número: IF-2024-98776502-APN-CNDC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 11 de Septiembre de 2024

Referencia: CONC.1908 - Dictamen - Autoriza Art.14 a) Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by Florencia Bogo
Date: 2024.09.11 11:50:07 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Bogo
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.09.11 12:18:21 -03:00

Maria Paula Molina
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2024.09.11 16:09:58 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Rodolfo Montamat
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2024.09.11 17:03:57 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Alexis Pirchio
Date: 2024.09.11 17:05:23 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Alexis Pirchio
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.09.11 17:05:47 -03:00